

Mecanismos democráticos de resolución de conflictos, formas de violencia y conflicto interno en el Perú

El conflicto y sus manifestaciones

Conflicto = pugna por intereses incompatibles.

Explicación

El conflicto es una situación de enfrentamiento entre dos o más actores que presentan intereses, objetivos o necesidades opuestas. Surge cuando las partes perciben que sus metas no pueden coexistir simultáneamente.

Fallo de instrumentos de solución → agresividad.

Explicación

Cuando los canales de diálogo o mecanismos institucionales de resolución fallan, la tensión del conflicto escala. Esta falta de contención provoca que las partes recurran a actitudes agresivas para imponer sus demandas.

Conflicto social ∈ tipo de conflicto.

Explicación

El conflicto social ocurre cuando colectivos o comunidades se enfrentan al Estado o empresas por el control de recursos, derechos o impacto ambiental. Es una de las formas más comunes de tensión en el país.

Conflicto político ∈ tipo de conflicto.

Explicación

El conflicto político surge por la disputa del poder, la aprobación de leyes o el control de instituciones públicas. Ocurre habitualmente entre partidos, autoridades y poderes del Estado.

Conflicto comercial ∈ tipo de conflicto.

Explicación

El conflicto comercial se produce en el ámbito del intercambio económico y mercantil entre empresas, proveedores o consumidores. Se origina por desacuerdos contractuales o incumplimiento de pagos.

Clasificación de los mecanismos de solución

Negociación = solución sin terceros.

Explicación

La negociación es un mecanismo autocompositivo donde las partes enfrentadas resuelven sus diferencias directamente. No requieren la intervención de ningún intermediario ajeno al problema.

Mediación ✓ participación de un tercero.

Explicación

La mediación es un mecanismo heterocompositivo en el cual un tercero imparcial ayuda a restablecer la comunicación entre las partes. Es necesario acudir a él cuando el diálogo directo ha fracasado.

Conciliación ✓ participación de un tercero.

Explicación

La conciliación requiere la presencia de un tercero acreditado que ayuda a gestionar el conflicto. A diferencia del mediador, el conciliador está facultado para proponer fórmulas concretas de arreglo.

La negociación

Negociación = diálogo directo entre partes.

Explicación

En la negociación, los involucrados asumen el control total del proceso mediante la conversación fluida. Buscar resolver la disputa requiere intercambiar propuestas sin presión externa.

Éxito de negociación → beneficio mutuo.

Explicación

El objetivo primordial de una negociación exitosa es alcanzar una solución pacífica bajo el esquema de ganar-ganar. Ambas partes resultan satisfechas con los acuerdos pactados.

Negociación ✓ exponer puntos de vista.

Explicación

Para que exista un verdadero proceso de negociación, cada participante debe comunicar con claridad sus posturas, necesidades e intereses. La transparencia evita malos entendidos entre las partes.

Negociación ✓ escuchar a la otra parte.

Explicación

La escucha activa es indispensable para comprender las motivaciones del interlocutor durante la negociación. Permitir que la contraparte se exprese facilita el hallazgo de puntos en común.

Negociación ✓ disposición a ceder.

Explicación

La negociación implica la voluntad mutua de hacer concesiones en ciertas pretensiones iniciales. Sin flexibilidad por ambas partes, el proceso se estanca y resulta imposible llegar a un pacto.

Transacciones entre partes → equilibrio.

Explicación

A través de intercambios y ajustes recíprocos en sus demandas, las partes construyen un acuerdo razonable. Este equilibrio garantiza la viabilidad y sostenibilidad del compromiso alcanzado.

La mediación y la función del mediador

Mediación = herramienta tras agotar diálogo directo.

Explicación

La mediación se activa cuando los involucrados en el conflicto no logran ponerse de acuerdo por sí mismos. Constituye una segunda etapa pacífica para restablecer puentes de comunicación.

Mediador = tercero neutral e imparcial.

Explicación

El mediador es una persona externa que no toma partido por ninguna de las partes ni tiene intereses en el conflicto. Su rol principal es mantener un ambiente justo y equilibrado.

Mediador → guía y consejos.

Explicación

El mediador orienta la reunión mediante metodologías de comunicación, brindando sugerencias sobre el procedimiento. Su función es facilitar que los actores hablen de manera constructiva.

Mediador X propuesta de solución.

Explicación

El mediador nunca plantea soluciones ni impone condiciones para resolver el litigio. Se limita estrictamente a moderar el debate y canalizar las propuestas que surjan de los propios interesados.

Decisión final ∈ partes en conflicto.

Explicación

En la mediación, el poder resolutivo reside de manera exclusiva en los involucrados. Ellos deciden libremente si aceptan o rechazan los compromisos conversados durante las sesiones.

La conciliación y el conciliador

Conciliación = mecanismo alternativo con propuestas.

Explicación

La conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos formal en el que se buscan consensos. A diferencia de la mediación, la persona a cargo puede formular alternativas de solución.

Conciliador → propone alternativas de solución.

Explicación

El conciliador evalúa la situación y plantea propuestas justas dentro del marco legal para destrabar el conflicto. Sin embargo, las partes conservan la libertad de aceptar o desestimar sus sugerencias.

Conciliador ✓ acreditación por MINJUS.

Explicación

Para ejercer legalmente, el conciliador debe capacitarse en técnicas de negociación y obtener la acreditación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).

Conciliador = facilitador neutral de comunicación.

Explicación

El conciliador actúa con imparcialidad garantizando un diálogo equitativo entre los involucrados. Busca equilibrar las posturas para que la solución responda al beneficio equitativo de ambos.

Centro de conciliación privado ∈ lugar de conciliación.

Explicación

Los centros privados son instituciones autorizadas por el MINJUS donde se prestan servicios de conciliación mediante el pago de un arancel. Cuentan con valor legal oficial.

Centro de conciliación gratuito ALEGRA ∈ lugar de conciliación.

Explicación

Los centros ALEGRA pertenecen al Estado y brindan servicio gratuito de conciliación y asistencia legal a personas de escasos recursos económicos, garantizando su acceso a la justicia.

El acta, ventajas y materias de la conciliación

Acta de conciliación = conclusión del procedimiento.

Explicación

El acta de conciliación es el documento oficial firmado por las partes y el conciliador que consigna los acuerdos alcanzados. Posee el mismo valor jurídico que una sentencia judicial firme.

Incumplimiento de acta → solicitud al juez.

Explicación

Si alguna de las partes firma el acta de conciliación y posteriormente no cumple los acuerdos, la contraparte puede acudir directamente ante un juez para exigir su ejecución forzosa.

Conciliación extrajudicial X abogado obligatorio.

Explicación

A diferencia de un juicio ordinario, las partes pueden acudir a una sesión de conciliación sin necesidad de contratar un abogado defensor, reduciendo drásticamente las barreras de acceso.

Conciliación extrajudicial → menor tiempo y costo.

Explicación

La conciliación extrajudicial permite resolver controversias en pocas sesiones y con trámites simples. Esto evita los largos años de litigio y los elevados gastos económicos de un proceso judicial.

Pago de deudas ∈ materia conciliable.

Explicación

Los conflictos patrimoniales sobre préstamos, facturas o deudas de dinero son derechos disponibles de las partes. Por ello, se pueden negociar y acordar formalmente en conciliación.

Pensión de alimentos ∈ materia conciliable.

Explicación

Las disputas sobre la manutención familiar de los hijos son conciliables. El acuerdo fijado en el acta determina la cuantía y la forma de pago de la pensión alimenticia de manera legal.

Violencia familiar ∈ materia no conciliable.

Explicación

La ley prohíbe expresamente conciliar en casos de violencia física o psicológica intra familiar. La agresión constituye un delito o falta que debe ser procesado y sancionado judicialmente.

Procesos cautelares ∈ materia no conciliable.

Explicación

Las medidas cautelares son órdenes dictadas por un juez para asegurar el resultado de un juicio futuro. Por su naturaleza urgente y judicial, no pueden ser sometidas a negociación o conciliación.

Garantías constitucionales ∈ materia no conciliable.

Explicación

Los procesos constitucionales como el Hábeas Corpus o el Amparo protegen derechos fundamentales inderogables. El cumplimiento de la Constitución no se negocia ni se concilia.

Petición de herencia ∈ materia no conciliable.

Explicación

Los juicios donde se reclaman derechos sucesorios o la calidad de heredero no admiten conciliación extrajudicial directa, requiriendo necesariamente pronunciamiento y declaración judicial.

Violencia y conflicto interno en el Perú

Conflicto ≠ violencia.

Explicación

El conflicto es una contraposición natural de intereses que puede resolverse mediante el diálogo. En cambio, la violencia implica el uso de la agresión o fuerza para anular a la otra parte.

Uso ilegítimo de la fuerza ⇒ violencia.

Explicación

Un conflicto deviene en violencia cuando uno de los actores decide emplear la fuerza de manera ilegítima, utilizando armas o explosivos. Esta conducta vulnera la seguridad y vida de las personas.

Conflicto armado interno = periodo 1980-2000.

Explicación

El Perú padeció un prolongado periodo de violencia política de dos décadas iniciado en 1980. Fue el conflicto de mayor extensión, severidad y costo humano en la historia republicana del país.

Ayacucho rural = inicio del conflicto interno.

Explicación

La violencia terrorista inició en las zonas rurales del departamento de Ayacucho en 1980. Posteriormente, la acción subversiva se expandió hacia las ciudades y las comunidades de la selva.

Destrucción de infraestructura → pérdida económica.

Explicación

Los atentados terroristas contra torres de energía, puentes y centros de producción generaron daños millonarios. Esto mermó la capacidad productiva del país y acentuó la pobreza de la población.

Sendero Luminoso ∈ responsable de violencia.

Explicación

Según la CVR, Sendero Luminoso fue el principal agente perpetrador de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Fue responsable de más de la mitad de los fallecidos durante el conflicto.

MRTA ∈ responsable de violencia.

Explicación

El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru fue una organización subversiva causante del conflicto armado interno. Incurrió en secuestros, atentados y asesinatos sistemáticos en el país.

Formas de violencia y poblaciones afectadas

Pobreza y exclusión ∈ expresión de violencia.

Explicación

La CVR concluyó que la pobreza estructural y la marginación social en las regiones andinas y amazónicas crearon un terreno propicio para la propagación y ensañamiento del conflicto.

Racismo y discriminación ∈ expresión de violencia.

Explicación

Las actitudes prejuiciosas y el desprecio discriminatorio hacia los pueblos indígenas influyeron en la indolencia frente a las víctimas. Se evidenció un marcado racismo en el trato estatal y subversivo.

Violencia sexual ∈ expresión de violencia.

Explicación

Durante el conflicto interno, la violencia sexual se ejerció de forma extendida y sistemática, afectando predominantemente a mujeres campesinas y de zonas rurales por parte de los actores armados.

Conflicto armado interno → 70 mil víctimas mortales.

Explicación

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó cerca de 70 000 fallecidos o desaparecidos a causa de la violencia política desencadenada entre 1980 y 2000.

75% de víctimas mortales ✓ quechua materno.

Explicación

Las cifras de la CVR revelaron que tres de cada cuatro víctimas fatales del conflicto tenían el quechua u otra lengua nativa como idioma materno, demostrando un sesgo étnico-cultural.

Mayoría de víctimas mortales ∈ población campesina.

Explicación

Más de la mitad de los fallecidos durante la época del terrorismo eran agricultores y campesinos de escasos recursos. Vivían en los departamentos históricamente más pobres del territorio peruano.

Iniciativas para la reconstrucción democrática

CVR = creada en 2001 por Valentín Paniagua.

Explicación

La Comisión de la Verdad y Reconciliación se creó en junio de 2001 durante el gobierno de transición. Tuvo como misión elaborar un diagnóstico objetivo sobre los hechos de violencia ocurridos.

Plan Integral de Reparaciones = resarcimiento a víctimas.

Explicación

Es la propuesta formal de la CVR para reparar el daño causado a las víctimas directas y comunidades afectadas. Comprende medidas individuales, colectivas, materiales y simbólicas.

Reformas institucionales = garantías para la no repetición.

Explicación

Incluye la transformación del sistema judicial, la fuerza pública y la educación con un enfoque democrático. Busca reestructurar el Estado para prevenir la reaparición del terrorismo.

Reconciliación nacional = nuevo pacto fundacional cívico.

Explicación

Propone refundar la relación entre el Estado y la sociedad basada en la ciudadanía plena y la igualdad. Apunta a restaurar los lazos sociales destruidos por dos décadas de violencia.

Ejercicios resueltos de evaluación

Aplicando Negociación → escucha atenta + comunicación clara.

Explicación

En el Ejercicio 1, para lograr acuerdos ganar-ganar sin intermediarios es imprescindible que las partes comuniquen con transparencia sus ideas y practiquen la escucha activa de sus demandas mutuas.

Aplicando Mediación → tercero facilita diálogo sin imponer.

Explicación

En el Ejercicio 2, el representante de la Defensoría interviene para restaurar el diálogo roto entre la municipalidad y los comerciantes, actuando como mediador al no imponer una solución.

Aplicando Materias conciliables → arriendo e indemnización conciliables.

Explicación

En el Ejercicio 3, el pago de arriendo de vivienda y el prorrateo de indemnizaciones laborales son derechos patrimoniales disponibles. Por ende, constituyen asuntos plenamente conciliables por ley.

Aplicando Reformas institucionales → presencia del Estado previene violencia.

Explicación

En el Ejercicio 4, la principal recomendación de la CVR para garantizar la no repetición del conflicto consiste en descentralizar e intensificar la presencia institucional del Estado en zonas rurales golpeadas.